

MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
NÁMESTIE SLOBODY 94, 024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Naše číslo: MsÚ-980/2026/03 - An/3

V Kysuckom Novom Meste dňa 10.06.2026

ROZHODNUTIE
O PREDLŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Mesto Kysucké Nové Mesto, ako príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z.“), postupujúc v zmysle ust. § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) o podanej žiadosti

navrhovateľa: **Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín,**

so sídlom: **Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto**

o predĺženie platnosti územného rozhodnutia stavby:

"Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)"

na pozemkoch v k. ú.: **Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Rudinka, Vranie, Brodno, Budatín, Žilina**

parc. č.: **neuvádza sa** /vyplýva z § 3 odst. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona/.

rozhodol:

podľa § 40 odst. 2 stavebného zákona platnosť územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby, vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto dňa 14.06.2023 pod č. MsÚ-341/2023/03-An/3, právoplatného 20.07.2023,

predlžuje do 31.12.2028

Podľa § 40 odst. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:

- k predĺženiu platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" si dotknuté orgány neuplatnili požiadavky na ochranu nimi sledovaných záujmov podľa osobitných predpisov.

Námietky a pripomienky účastníkov konania:

- v konaní o predĺženie platnosti územného rozhodnutia na stavbu "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Mesto Kysucké Nové Mesto vydalo dňa 14.06.2023 pod č. MsÚ-341/2023/03-An/3 územné rozhodnutie o umiestnení stavby: "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" na

pozemkoch v k. ú.: Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Rudinka, Vranie, Brodno, Budatín, Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.07.2023.

Podľa § 40 odst. 1 stavebného zákona: *Rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, a rozhodnutie o umiestnení stavby jadrového zariadenia a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením platí päť rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy a práce podľa § 71 ods. 1 alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.*

Podľa prvej vety § 40 odst. 2 stavebného zákona: *Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.*

Pred uplynutím času platnosti územného rozhodnutia o umiestnení vyššie uvedenej stavby, vydaného Mestom Kysucké Nové Mesto dňa 14.06.2023 pod č. MsÚ-341/2023/03-An/3, navrhovateľ Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín, so sídlom Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto podal dňa 25.03.2026 na Mesto Kysucké Nové Mesto žiadosť o predĺženie platnosti vyššie uvedeného územného rozhodnutia s odôvodnením: Dôvodom žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia je najmä prebiehajúce majetkovoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., ktoré je nevyhnutné vzhľadom na súbeh navrhovanej cyklotrasy s pripravovanou výstavbou diaľnice D3. Uvedené skutočnosti si vyžadujú zosúladenie technického riešenia, časového harmonogramu a vlastníckych vzťahov tak, aby nedošlo ku kolíziám jednotlivých stavieb.

Stavebný úrad oznámil listom zo dňa 15.04.2026 pod č. MsÚ-980/2026/03 - An/1 začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. Keďže pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a stanovil lehotu 7 pracovných dní na vznesenie námietok a pripomienok účastníkov konania, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V stanovenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania, ani neboli doručené žiadne záväzné stanoviská dotknutých orgánov.

Stavebný úrad posúdil dôvody, uvádzané navrhovateľom, námietky účastníkov konania neboli vznesené a oslovené dotknuté orgány sa v stanovenej lehote nevyjadrili a teda podľa § 36 odst. 3 stavebného zákona je považované ich stanovisko za kladné, stavebný úrad nenašiel dôvody pre ktoré by nebolo možné žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" vyhovieť a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. Marian Mihalda
primátor

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli a webovom sídle miest Kysucké Nové Mesto, Žilina a obcí Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Rudina, Rudinka na dobu 15 dní spolu s grafickou prílohou situácie umiestnenia stavby a zároveň bude zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Potvrdenie vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: 11.06.2026



Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Zvesené dňa: 19.6.2026



Podpis a odtlačok úradnej pečiatky

Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 42 odst. 2 stavebného zákona:

1. navrhovateľ - Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín, Námestie slobody súp. č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie:
 - Obec Dunajov, Dunajov súp. č. 222, 023 02 Dunajov
 - Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec súp. č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
 - Obec Ochodnica, Ochodnica súp. č. 121, 023 35 Ochodnica
 - Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina
 - Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina
 - Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu súp. č. 1, 011 31 Žilina
3. známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie:

4. dotknuté obce so žiadosťou o zverejnenie verejnej vyhlášky na ich úradných tabuliach a webových sídlach:
 - Obec Dunajov, Dunajov súp. č. 222, 023 02 Dunajov
 - Obec Kysucký Lieskovec, Kysucký Lieskovec súp. č. 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
 - Obec Ochodnica, Ochodnica súp. č. 121, 023 35 Ochodnica
 - Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina
 - Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina
 - Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu súp. č. 1, 011 31 Žilina
5. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Sekcia vodnej dopravy, odbor vnútrozemskej plavby, Námestie slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava
6. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný úrad, Nám. slobody súp. č. 6, 810 05 Bratislava
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta súp. č. 14, 841 04 Bratislava
8. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
9. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina
10. Železnice slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova súp. č. 8, 813 61 Bratislava
11. ŽSR Bratislava, OR Žilina, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, I. mája súp. č. 34, 010 01 Žilina

12. ŽSR Bratislava, OR Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, P. O. Hviezdoslava 730, 010 01 Žilina
13. ŽSR Bratislava, OR Žilina, 1. mája súp. č. 34, 010 01 Žilina
14. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina
15. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie súp. č. 19, 010 01 Žilina
16. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 01 Žilina
17. Okresný úrad Žilina, odbor cest. dopravy a poz. kom, ul. Vysokoškolákov súp. č. 8556/33, 010 01 Žilina
18. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
19. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov súp. č. 8556/33B, 010 08 Žilina
20. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova súp. č. 1, 022 01 Čadca
21. Okresný úrad Čadca, odbor krízového riadenia, Palárikova súp. č. 1, 022 01 Čadca
22. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova súp. č. 1, 022 01 Čadca
23. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 1, 022 01 Čadca
24. OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská súp. č. 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
25. OÚ Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská súp. č. 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
26. Mesto Kysucké Nové Mesto, Referát dopravy, Námestie slobody súp. č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto
27. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola súp. č. 27, 011 71 Žilina
28. RÚ verejného zdravotníctva v Čadci, Palárikova súp. č. 1156, 022 01 Čadca
29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Jančeka súp. č. 36, 034 01 Ružomberok
30. HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská súp. č. 29, 825 63 Bratislava
31. Vodohospodárska výstavba, š. p., Karloveská súp. č. 2, 842 04 Bratislava
32. Údržba mesta Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny súp. č. 637, Kysucké Nové Mesto
33. esi KYSUCA s.r.o., Matice slovenskej súp. č. 620, Kysucké Nové Mesto
34. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 01 Žilina
35. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 01 Žilina
36. SITEL, s. r. o., Zemplínska súp. č. 6, 040 01 Košice
37. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská súp. č. 28, 817 62 Bratislava
38. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy súp. č. 59, 824 84 Bratislava
39. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b súp. č. 26, 825 11 Bratislava
40. O2 Slovakia, s. r. o., Eisteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
41. TES MEDIA, s. r. o., Kragujevská súp. č. 3754/4, 010 01 Žilina
42. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., stredisko Žilina, Na Závaží súp. č. 7, 010 01 Žilina
43. Energotel, a. s., Miletičova súp. č. 7, 821 08 Bratislava
44. Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

